



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'יחזיה דעת' רחוב אנסי' 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' א' דחול המועד פסח תשע"ו
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 94

פרשת שמיני

הלכות ספירת העומר (א)

נושאי השיעור: למנות ימים ושבועות | ספירת העומר בזמן הזה מדאורייתא או מדרבנן | איסור הנאה מהעולם הזה בלא ברכה | להקפיד על זמן רבינו תם בדיני דאורייתא בלבד | צירוף שיטת רבינו תם לספק ספיקא | ספק ספיקא משם אחד | איסור תחומין מהתורה ומדרבנן | הפלגה באונייה בשבת | טיסה שהתעכבה ונחתה בשבת | ספירת העומר בצאת הכוכבים של הגאונים

לה" - רואים שהתורה קושרת את מצות קצירת העומר לספירת העומר בחדא מחתא. והרי קצירת העומר עושים רק בזמן שבית המקדש קיים, ממילא מסיק אמימר שספירת העומר אף היא נוהגת רק בזמן בית המקדש, וכל מה שאנו עושים כיום הוא רק זכר למקדש.

ב. ספירת העומר בזמן הזה מהתורה או מדרבנן?

ויש לשאול, אם לאביי ורבנן דבי רב אשי הסוברים שצריך למנות ימים ושבועות, היינו שסוברים שספירת העומר בזמן הזה היא דאורייתא, ואמנם התורה קישרה את ספירת העומר לקצירת העומר אך אין הכוונה שהם תלויים זה בזה. ועל כל פנים יש לברר כמי ההלכה אם כשיטת אמימר שהמצוה היא מדרבנן או כאביי ורבנן דבי רב אשי הסוברים שהוא מהתורה. ושניהם הלא היו בתראי בסוף תקופת האמוראים.

מאידך גיסא אפשר לומר שאין כלל מחלוקת ביניהם, וכולם מודים שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן בלבד, אולם אמימר טוען שכיון שהוא רק 'זכר' לא צריך למנות גם את השבועות ומספיק למנות רק ימים. לעומת זאת, אביי ורבנן דבי רב אשי סוברים בזה, שאמנם זה רק 'זכר' אולם גם כשעושים 'זכר' יש עניין לעשות כפי שנהגו בבית המקדש - למנות ימים ושבועות.

ושאלה זו היא מחלוקת ראשונים. הרמב"ם (פ"ז מהלכות תמידין ומוספין הלכה כד) סובר שספירת העומר בזמן הזה היא מהתורה. וכמו כן דעת הראב"ה (סי' תקט).

לעומת זאת שיטת התוספות (מנחות סו. ד"ה זכר, הרא"ש (סוף מסכת פסחים סי' מ), הר"ד (נפסד המכניע ס"ס כט), הר"ה בעל המאור (נפסד מסכת פסחים), הרוקח (הלכות פסח סי' לז), הטור (סי' תפט), הרשב"א (שו"ת סי' ס"ה), האורחות חיים (הלכות ספירת העומר אות ה), ועוד הרבה ראשונים שסוברים שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן.

ג. ספירת העומר בבין השמשות

אחת הנפקא מינה ממחלוקת זו היא, האם ניתן לספור ספירת העומר בבין השמשות. שהנה התוספות (ס) כותבים שכיון שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן על כן אין צורך להמתין עד לצאת הכוכבים, ואפשר לספור כבר בבין השמשות. ואכן כך פסק מרן השלחן ערוך (סי' תפט ס"ז) שרשאי לברך ולספור את ספירת העומר כבר בבין השמשות. ויש כמה ראיות שדעת מרן השלחן ערוך בעצמו היא שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן. ונמנה שתיים מהם.

ד. איסור הנאה מן העולם הזה בלא ברכה

והראיה הראשונה, שהנה במסכת ברכות (יב) דנה הגמרא לגבי מי שטעה ובירך על משקה שחשב שהוא יין, והתחיל לברך את הברכה על דעת לסיים 'הגפן', ובתוך כדי ברכה שם ליבו שטועה וסיים בברכה 'שהכל', האם יוצא ידי חובה או לא. שהרי כשאמר את שם ומלכות הוא התכוון לברך ברכה שאינה נכונה, ואמנם סיים נכון אבל הלא השם ומלכות

בחיינו של אמור"ר מרן זצוק"ל היה נוהג קבוע שבכל יום ראשון של חול המועד פסח וסוכות, היה מוסר שיעור בין מנחה לערבית בבית מדרשינו 'יחזיה דעת'. וזה התחיל עוד בשנת תשנ"ד - בשנתו הראשונה של בית מדרשינו, והיו רבים באים לשמוע.

אמור"ר מאוד אהב את השיעור הזה, והוא היה חשוב מאוד בעיניו, וגם כשתכננו את מעמדי 'הקבלת פני רבו ברגל' מטעם תנועת ש"ס הוא היה עומד על כך שספיק לשוב לבית הכנסת לתפילות מנחה וערבית בכדי שיוכל למסור את השיעור. וכך השיעור נמשך במשך שנים רבות ברציפות, ולא החסיר אף שנה עד שנת תשע"ב [- 19 שנה!] ובשנת תשע"ג הוא נחלש וכבר היה קשה לו לבוא לכאן למסור את השיעור.

כמו כן היה לו מנהג קבוע עד לפני כעשר שנים [- תשס"ו] היה בא למסור שיעור בין מנחה לערבית בכל יום מימי הספירה, כיון שרצה שנאחר את ספירת העומר שיהיה לילה ודאי. אכן לא החמיר להמתין עד זמן רבינו תם. וזאת כיון שאנחנו רגילים להתפלל ערבית בשקיעה, וקריאת שמע אנו חוזרים וקוראים בזמנה, ובימי הספירה היה מאחר את התפילה כאמור.

וב"ה שגם כיום אנחנו ממשיכים את המסורת הזו על ידי האברכים שלנו בבית המדרש שמוסרים שיעורים בקביעות בין מנחה לערבית בכדי לאחר את תפילת ערבית.

א. מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי

בגמרא במסכת מנחות (סו.) איתא: "אמר אביי מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי". והיינו שהמצוה בספירת העומר היא למנות את הימים וכן למנות את השבועות. וכמו שכתוב בפסוק בפרשת אמור (ויקרא כ, טו-טז): "וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאתכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום". וכן בפרשת ראה כתוב (דברים טז, ט): "שבעה שבועות תספר לך" שהתורה מזכירה את מצות הספירה גם לגבי מנין הימים וגם לגבי מנין השבועות. ואכן ממשיכה שם הגמרא שרבנן דבי רב אשי היו מוניין את ספירת העומר גם ימים וגם שבועות.

אולם לעומת זאת אמימר היה מונה ימים ולא היה מונה שבועות "אמר זכר למקדש הוא", דהיינו שאמימר סובר שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן, והוא רק בכדי לעשות זכר למצוה שהיו עושים כשהיה המקדש קיים, על כן לא צריך לספור ימים ושבועות.

ביאור דבריו, שודאי הוא שספירת העומר בזמן שבית המקדש היה קיים היה חיוב מדאורייתא, אולם כיון שהתורה חיברה את מצות 'ספירת העומר' למצות 'קצירת העומר', שהיו קוצרים את העומר ביום ט"ז בניסן ומקריבים את מנחת העומר בשביל להטיר את ה'חדש' [- בימינו רבן יוחנן בן זכאי התקין שכל יום ט"ז בניסן יהיה התבואה תא אסורה ולאחר מכן מותרת (ולא לאסור לה)]. ולאחר שעושים כן התורה אומרת לספור את ספירת העומר עד חג השבועות שאז: "והקרבתם מנחה חדשה



הינם חלק חשוב מאוד בכלל הברכה, הברכה כולה מקשה אחת היא. וכמו כן השאלה היא להיפך, במקום שלקח יין והתחיל לברך על דעת לסיים 'הגפן' ובסוף טעה וסיים בברכת 'שהכל'.

ונידון זה הוא שם בגמרא בברכות, ויש כמה פירושים בראשונים כיצד לבאר את ספק הגמרא, פירוש רש"י ורבינו יונה ועוד, וכפי שביארנו הוא אחד מן הפירושים, וכולם נפסקו להלכה. אך אין כאן המקום להאריך בזה.

למעשה הגמרא לא פסקה בשאלה זו להלכה, אולם התוספות שם (ס' ד"ה לא) בשם ר"י כתבו שצריך לחזור ולברך, ולעומת זאת מביאים בשם הר"ף שאינו חוזר ומברך, משום שהוא ספק בברכות ויש להקל. [י' ר"י] הוא מבעלי התוספות שזכר הכי הרבה בתוספות בש"ס, והוא היה נין של רש"י, בן אחותו של רבינו תם. איזו זכות זכה אביו של רבינו תם - רבי מאיר! בנו הגדול היה רשב"ם, שלמד בחברותא עם רש"י, ואחיו הקטן היה רבינו תם, שכשנולד כבר נפטר רש"י, ואחיו הגדול רשב"ם לימד את אחיו הקטן תורה. רבינו תם היה גדול הראשונים, וכל מי שמתבונן יראה באיזו הערצה וכבוד מתייחסים אליו כל הראשונים, וכל בעלי התוספות היו תלמידיו. ור"י המכונה "ר"י הזקן" והוא היה בן אחותו של רבינו תם, והוא היה צעיר בגילו מרבינו תם, אבל הוא הפך להיות גדול בעלי התוספות. ונראה שכל גדולי הראשונים הולכים בעקבותיו, הראב"ה, הרוקח, סמ"ג, סמ"ק.

למעשה, המגן אברהם (ס' י"ט סק"ג) ועוד אחרונים מקשים על ר"י, כיצד אומר שצריך לברך, הלא כלל הוא בדינו "ספק ברכות להקל" - והלא כאן הגמרא נשארה בספק ומפני מה עליו לחזור ולברך?

אולם הגאון רבי עקיבא איגר בגיליון הש"ס (נצרכות ס' ו) וגם בהגהותיו לשלחן ערוך (ס' י"ט סק"ג) ושם הוא מאריך בזה, מבאר את שיטת ר"י על פי שיטת המהרש"א בסוף פסחים (ק). על פיוט קצ"ס ד"ה לאוידעך, שחכמים הלא תינתן לברך ברכות הנהנין, והגמרא בברכות (לה) אומרת "כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו נהנה מקדשי שמים" - דהיינו מעילה, ואם כן ר"י סובר שכיון שהגמרא מדמה את דין ברכות הנהנין למעילה הרי שאכילה בלא ברכה היא איסור דאורייתא. והיינו שר"י סובר שעצם הברכה לבטלה היא איסור דרבנן, אולם האכילה בלא ברכה היא איסור דאורייתא ואם כן יש להחמיר במקום שיש ספק בברכות הנהנין.

לעומת זאת הרמב"ם (פ"ד מהלכות נצטות ה"ז) סובר להיפך, שברכה לבטלה היא איסור דאורייתא, אולם הנהא מן העולם בלא ברכה היא איסור דרבנן (וע"ע בהלכה נצטות ה"ח סימן קס' נצטות הלכה ה"ז ל' שאלה"ך בזה).

ה. טעה בספירת הימים בספירת העומר

והנה בספירת העומר, אם בלילה הרביעי חשב שהוא הלילה החמישי, ובירך על דעת לספור 'היום' חמישה ימים לעומר, ולאחר הברכה כאשר בא לספור שם לב שטעה ולבסוף אכן ספר 'היום' ארבעה ימים לעומר, והרי הברכה שלו היתה לא בסדר, ורק החתימה היתה בסדר, ויש לדון אם יוצא ידי חובה. ובשאלה זו דן הראב"ה (וא"י העזרי ח"צ ס' תתק' והוצא נצטות ס' תתק' ומסיק שיש לחזור ולברך, משום שספירת העומר בזמן הזה מהתורה, וממילא הוא ספק דאורייתא לחומרא.

לפי זה נראה ברור, שאם ספירת העומר בזמן הזה היתה מדרבנן לכאורה אין צריך לחזור ולברך. והנה כתב מרן השלחן ערוך (ס' תתק' ס"ז): "אם פתח ואמר ברוך וכו' אדעתא דלמלא היום ארבעה שהוא סבור שהם ארבעה, ונזכר וסיים בחמשה והם חמישה, או איפכא שהם ארבעה ופתח אדעתא דלמלא ארבעה וטעה וסיים בחמישה אינו חוזר ומברך". אם כן מוכח להדיא שדעת מרן השלחן ערוך ברורה שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן.

ו. "המדקדקין אינם סופרים עד צאת הכוכבים"

ויש עוד ראייה שדעת מרן השלחן ערוך שספירת העומר בזמן הזה מדרבנן, שהנה כותב מרן (ס' ס' לגבי אם טעו ביום המעונן, [י' - שהיו עננים כבדים שעשו חושך ממש, כ"ג בארץ יש כאלו דברים בעיקר בחורף, אבל הייתי בחו"ל בכמה מקומות ושם אחרי פסח קורה וכבר שעה קודם הלילה העננים יוצרים חשיכה של ממש], וחשבו שכבר הגיע הלילה וספרו ספירת העומר, וגילו שטעו וספרו ביום, כותב על כך מרן "חוזרין לספור כשתחשך" - שהרי אם לא ספר את היום המתאים לא יוצא ידי חובה, וכיון שספרו ביום הרי שהם ספרו ביום האתמול את הספירה של הלילה. וממשיך מרן שם: "המדקדקין אינם סופרים עד צאת הכוכבים וכן ראוי לעשות" - והנה 'שלחן ערוך' אינו ספר למדקדקין, הרי הוא ספר הלכה, וכשרוצה לומר הלכה מסויימת אומר אותה בבירור לכולם, ללא חלוקה של 'המדקדקין', אם כן מפני מה מרן כותב כך כאן? ועוד מוסיף שכן ראוי לעשות, והלא אם היה זה חובה היה מסיים בנחיצות שאין לספור קודם צאת הכוכבים!

מלשוננו זו יש להוכיח שמעיקר הדין סובר מרן השלחן ערוך שאפשר לספור ספירת העומר כבר בבין השמשות, ואם כן הוא כמו שכתבו התוספות במנחות שם, שכיון שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן, והיא רק זכר למקדש, ממילא אפשר לספור כבר בזמן בין השמשות, הרי לנו שגם מרן בעצמו סובר שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן.

ולכאורה יש לדחות ראייה זו, משום שאולי מרן השלחן ערוך התכוון לומר, שהמדקדקין אינם סופרים עד צאת הכוכבים - היינו צאת הכוכבים של רבינו תם, שהוא רק לאחר 72 דקות לאחר השקיעה, לעומת זאת אנחנו כאן בארץ ישראל שעושים כשיטת הגאונים מכח המנהג, למרות שרוב הראשונים סברו כשיטת רבינו תם, וכך היא דעת מרן השלחן ערוך. וכיון שהמנהג כהגאונים אולי אפשר יהיה לספור ספירת העומר בבין השמשות

של הגאונים.

ז. הוראת מרן זיע"א כיצד יש להחמיר כשיטת רבינו תם

הדין הוא שמן הראוי לכל אחד להחמיר כדעת רבינו תם, אבל אי אפשר לומר שחייבים לעשות כן, וכך היתה דעתו של אאמו"ר מרן זצוק"ל.

ואני זוכר, שכשאאמו"ר היה גר בתל-אביב בשנת תש"ל, התחיל למסור שיעור בכל מוצאי שבת בבית הכנסת 'עולי משה' בבני-ברק, וזה היה שיעור גדול, ואם כי הבית הכנסת לא היה גדול כל כך, אבל היו באים הרבה ויושבים בחוץ והיו שם רמקולים שיוכלו לשמוע. והשיעור הזה נמשך עד שנת תשל"ד או תשל"ה. ואז הוא עבר לירושלים. והנה בימות הקיץ לא היה שיך להתחיל את השיעור מאוחר, ולכן השיעור היה מתחיל מיד ברבינו תם. מצד שני אאמו"ר בעצמו היה מוציא את השבת לאחר זמן רבינו תם [והוא הרי לא היה באבא שיאמר את השם המפורש ומי הוא מגיע...] על כן הנהגו שלו שהיה ירא שמים אמיתי, רבי שלמה זביחי [י' - שלאחר זמן הקים כוללים ועשה הרבה דברים גדולים], לא היה מקפיד על זמן רבינו תם, ואאמו"ר היה אומר לו שכיון שלא שומר רבינו תם יבוא אליו לביתו מיד לאחר צאת השבת ויקח אותו לשיעור.

ומי שהכיר את אאמו"ר, הוא מעולם לא אהב את גינוני השררה שיפתחו לו את הדלת ויסגרו לו וכך ושיכתבו עליו ושיאמרו עליו, כל השטויות הללו של כבוד וכל הגינונים היו רחוקים ממנו, הוא היה פותח את הדלת והוא היה סוגר, אבל במוצאי שבת כשהיה בא הנהגו שלו לקחתו לשיעור היה מבקש ממנו שיפתח לו את הדלת, משום שעצם הישיבה ברכב היא איסור דרבנן בשבת, ואם כן לגבי זמן רבינו תם לא היה מחמיר על איסור דרבנן, אולם פתיחת הדלת היא גורמת הדלקת הנורה וכו', שאלו איסורים דאורייתא, לכן היה מבקש מהנהג שיפתח לו את הדלת ויסגור אחריה.

ורואים שהוא לא אמר לנהג שישמור רבינו תם, אלא כיון ששמע שלא שומר רבינו תם - הוא אפילו השתמש בזה לעצמו. ומוכח שאין לומר בזה "קי"ל כרבינו תם" - כיון שאינו נכון כלל, אלא רק ראוי ונכון לכל ירא שמים שבדברים שהם דאורייתא להחמיר כשיטת רבינו תם.

מאידך גיסא אאמו"ר היה מורה להקל בדיני דרבנן לכתחילה שלא כדעת רבינו תם, וכגון בדיני תעניות. פעם שהייתי בארצות הברית בתשעה באב, והתקשרתי אליו ואמרתי לו שיש כאן כאלו שממתנים לאחר השקיעה חצי שעה, ויש חמישים דקות, והרי תשעה באב הוא צום חמור שהרי הוא מדברי קבלה שהוא כדברי תורה ולכאורה יש להחמיר - מה עלי לעשות? ואמר לי מעיקר הדין 20 דקות לאחר השקיעה אפשר לאכול, "אל תצער את עצמך יותר מדאי" כיון שהתענית היא רק מדרבנן, והוסיף שאם אני רוצה אפשר להמתין עוד עשר דקות, אבל לא יותר מזה.

ואני הוספתי ושאלתי אותו, שהרי פעם הוא אמר לי שיתכן שבמקומות בעולם הקרובים לים שרואים שם עד כשעה אחר השקיעה אור ממש, והוא היה אומר לי [י' - כמה פעמים שהייתי שם איתו] שהנה זה ראייה שרבינו תם צודק, ועל כן שאלתי אותו אולי עלי להחמיר כשיטת רבינו תם, אולם הוא שוב אמר לי, שבדיני דרבנן אין צורך להחמיר כרבינו תם כלל. וזאת אפילו שבדיני דאורייתא הוא אמר לי כמה פעמים, שבחול"ל הוא חושב שיש לשמור על שיטת רבינו תם מן הדין, וזה יותר חמור מאשר כאן בארץ. כיון שכאן בארץ יש עדות שהמנהג כהגאונים, עם כל זאת בדיני דרבנן אין להחמיר.

ח. צירוף שיטת רבינו תם לספק ספיקא

אולם אי אפשר לטעון כן (וכללית' לא) בדעת מרן השלחן ערוך, משום שבבין השמשות של הגאונים יש ספק ספיקא לומר שהוא עדיין יום. שהנה ראשית כל בין השמשות הוא ספק אם הוא יום או לילה, ואם תמצא לומר שהוא לילה שמה הלכה כרבינו תם שזמן בין השמשות שלנו הוא יום לכל דבר.

ואכן אאמו"ר מרן זצוק"ל סמך על הספק ספיקא הזה לעניין כמה הלכות, שאם עשה דבר שהיה צריך להיעשות ביום ועשאו בבין השמשות, שנחשב לו שעשאו ביום. והוא מחמת הספק ספיקא. ואאמו"ר טען כן אף לעניין ברכה, וכגון מי שלא נטל לולב בחג הסוכות, והגיע זמן בין השמשות שיכול ליטול את הלולב ולברך עליו, משום שיש ספק ספיקא שהוא עדיין יום.

אם כן אי אפשר לתפוס את החבל משני ראשיו, מחד גיסא בבין השמשות להתיר לברך על הלולב מחמת שהוא ספק ספיקא שהוא יום, ומאידך גיסא לעניין ספירת העומר, אם בירך בבין השמשות הזה על ספירת העומר שיצא ידי חובה מחמת שהוא ספק לילה.

ט. טענת גדולי הדור נגד מרן זיע"א

ספק ספיקא זה הוא אחד מפסקיו המפורסמים של אאמו"ר מרן זצוק"ל, ואחת ההשלכות שלו היו בנושא טהרת המשפחה שפסק שיש להכשיר את בין השמשות ליום. ובזמנו היה ויכוח עם הרבה רבנים והגאון הרב אלישיב זצ"ל לא הסכים עם אאמו"ר בנושא הזה. באחד הימים הייתי אצלו והיה לנו ויכוח קשה בנושא, ואמרתי לו שהגר"מ פיינשטיין גם פוסק כן שבין השמשות נחשב ספק יום, אולם הוא אמר לי שהמנהג לא כן. אך השבתי לו, מנין לנו לדעת מה היה המנהג? הרי לא כתוב בשום מקום מהו המנהג בזה. ומי קבע בכלל שיש מנהג בזה. והיה לי עימו דיון ארוך בהלכה. ואכנס כאן לפרט אחד מתוך אותו הדיון.

היתה טענה של הגר"ש אלישיב ועוד כמה רבנים נגד אאמו"ר, שהספק ספיקא הזה הוא "ספק ספיקא משם אחד". ודוגמא לדבר, הגמרא אומרת

(עצמה זה ע.) שהיה למישהו מרתף של יין ובאותו מקום היו מצויים שם גנבים, והם ידעו שאנשים מחביאים את כספם בין חביות היין. והנה בא למרתף וגילה שבקרו שם גנבים. ואינו יודע אם הגנבים באו בשביל לקחת כסף וכשראו שאין כסף הלכו כלעומת שבאו. או שמא באו בשביל היין והיין שלו הוא יין נסך. וכיון שהוא ספק שמא פתחו את החביות - היין אסור בשתיה.

ואומרת על כך הגמרא שאם באותו מקום יש גנבים יהודים [- היו גנבים שומרי שבת...]. היין אינו יין נסך. משום שהרי איננו יודעים מי היו הגנבים שבאו ואולי הם יהודים, ואם כן יש כאן ספק ספיקא, ספק שמא היו הגנבים יהודים, ואם תמצא לומר שהיו גויים, אולי בכלל לא נגעו ביין. רואים שיש כאן שני ספיקות שונים לומר שהיין לא יין נסך.

לעומת זאת בספק ספיקא שלנו, הספק הראשון הספק הוא אולי בין השמשות הוא יום, אולם גם הספק השני שמא הלכה כרבינו תם הוא גם כן ספק שמא הוא יום ולא לילה. דהיינו אותה הסיבה שאמרת בספק הראשון אמרת בספק השני.

והנה התוספות (מכונן ט. ד"ה וא"י) כתבים שבספק ספיקא שהספק השני הוא אותה הסיבה שהיתה בספק הראשון אינו נקרא ספק ספיקא, כיון שהוא נקרא ספק ספיקא משם אחד, וכמ"ש התוספות שם "דשם אונס חד הוא". והש"ך בכללי ספיקא (יו"ד סי' קי כלל יא) כותב את הכלל הזה. כך טענו נגד אאמו"ר מרן זצוק"ל.

י. תשובות מרן זצ"ל לדבריהם

אולם יש כמה תשובות לדבר. ראשית כל, המגיד משנה (פ"ג מהלכות אסורי ביאה סי' כ"ג) כותב בפירוש, שדעת הרמב"ם דלא כהתוספות שספק ספיקא משם אחד הוא ספק ספיקא טוב.

ועוד, שהכלל שכתבו הש"ך וכל האחרונים מביאים אותו, שהדוגמא של התוספות שם היא בסוגיא בכתובות שבכל ספק התוצאה תהיה אותו הדבר בדיוק, ועל כך אמרו התוספות שהוא נקרא "ספק ספיקא משם אחד", אולם בנושא שלנו הספק הראשון הוא אם בין השמשות הוא יום או לילה, היינו שהיום סמוך מאוד ללילה, והספק השני הוא אם הלכה כרבינו תם או כהגאונים, דהיינו שלרבינו תם היום הוא הרבה יותר זמן, וממילא הספק השני הוא מתיר הרבה יותר מהספק הראשון, ועל כן אין זה ספק ספיקא משם אחד. ויתירה מזאת הלא הספק השני רוב הראשונים והשלחן ערוך פסקו כן שהלכה כרבינו תם.

ועל כן יש לומר שהפסק של אאמו"ר מרן זצוק"ל בעניין הספק ספיקא הוא צודק ונכון ולאחר שראה את כל מה שכתבו עליו, הוא ישב וכתב בסוף הספר עוד כמה עמודים שבהם פרך את כל הטענות כנגדו באופן חד - משמעי.

יא. עליה להפלה באונויה ביום שישי

אשר על כן, לכאורה יש לומר שהפסק של אאמו"ר מרן זצוק"ל הוא כנגדו שהרי אם בין השמשות הוא יום מכח ספק ספיקא, לכן אין לספור את ספירת העומר עד זמן צאת הכוכבים של הגאונים. אולם אאמו"ר בשו"ת יחזקיה (ח"א סי' כג) דן בנושא שלנו ומוסיף יסוד נוסף בנושא שישפוך אור על תהליך העניין.

הנה דיני תחומין, אסור לצאת בשבת יותר מאלפיים אמה [- והוא קצת פחות מקילומטר] מהבניין האחרון של העיר. אבל צריך לדעת שהאיסור הזה הוא מדרבנן. ואמנם הוא מחלוקת תנאים ואמוראים בבלי וירושלמי, אבל להלכה פוסקים הר"ף (עירובין דף ה' ע"א מדפי הרי"ף) והרמב"ם (פרק כז מהלכות שבת הלכה א) שאיסור תחומין של אלפיים אמה הוא מדרבנן. אכן מהלך של 12 מיל [- שזה קצת יותר מ-11.5 קילומטר] - שהוא שיעור מחנה ישראל מקצה לקצה - בשבת הוא איסור מהתורה (וכמ"ס בבית יוסף סי' ע"א ע"פ). והנה, שאלו את הרמב"ם (ק"מ הרע"ב) מהלכות פרייתן סי' סז) מה יהיה הדין במי שנוסע באונויה ביום שישי [- היום אדם בתוך יום מקצה העולם לקצה השני, בזמנם שבביל לנסוע ממדינה למדינה צריך להפליג באוניות וזה יכל לקחת חודשים], והיינו שבזמנם במזרח התיכון מי שרצה לנסוע ממקום למקום הדרך הנוחה ביותר היתה לנסוע על הפרת ועל החידקל שהיו נהרות גדולים מאוד. ושאלו אותו אם מותר לעלות לאנייה במקום כזה ביום שישי, כיון שהיא נסיעה קצרה שמגיעים לה באותו היום.

אולם מאידך הרי הגמרא אומרת (שבת טז.) "שלושה ימים קודם השבת וכו'", [- ואני לא מדבר על מה שיש כיום 'ספינות תענוגות' שמלבד מה שכל המלחים שם הם יהודים מחללי שבת, ויש שם פריצות נוראה, וגם אם יגידו שהספינה כשרה וראויה להיות בה בשבת, צריך לדעת שאי אפשר כן משום שהכל היום בספינות הוא חשמלי. פעם פגשתי יהודי אחד שיש לו אנייה והוא אוהב להשהות בה בשבתות, ואשתו מבשלת את האוכל והוא עולה לספינה ביום שישי ולומד כל השבת. וכששאלתי אותו על כך אמר לי שהאנייה לא נוסעת בשבת, אלא היא עומדת בכל היממה. ואמרת לי שהרי זו הבעיה הקטנה ביותר, כיון שהגוי מוליך את האנייה ועושה את הכל על דעת עצמו, ומשלם לו על פי הפלגות. אך הלא כל פעילות האונייה הוא על חשמל! הנה כיצד אתה פותח את הברז של המים? - שאלתי אותו, שהרי הברז הוא גורם לפעילות המשאבה החשמלית. וענה לי שעל ידי הגוי. ושאלתי אותו כיצד הוא מוריד את המים בשירותים? וענה לי שבזה כבר לא נעים לו לבקש מהגוי להוריד את המים... ואמרת לי 'מהגוי לא נעים לך ואילו מהקב"ה נעים לך?!' הרי זה חילול שבת, ואמנם הוא שבות דשבות דרבנן במקום צער, אבל לבוא ולומר 'לא נעים לי?!' והוספתי להתרות בו על כך שמפסיק תפילה בציבור וקריאת התורה וכו'. ולאחר זמן פגשתי

אותו שוב, ואמר לי שחבל שנפגש עימי, כיון שעכשיו יש לו התמודדות קשה שהוא אוהב את זה, מצד שני זה הוא מבין שזה כרוך בהרבה בעיות בהלכה...]

והרמב"ם עונה שם שהדבר מותר כיון שהגמרא שם דיברה על ים, שבים האונייה מתנדנדת "יחוגו וינועו כשיכור וכל חכמתם תתבלע" וזה גורם למחלת ים והיא באה לשלושה ימים. וממילא יש בזה ביטול עונג שבת שיהיה חולה בשבת (וכמ"ס צפנת ל מהלכות שבת סי' י"ג). ושם ביאר עוד שמחלת ים באה משני סיבות מלבד הנדנוד שהאנייה מתנדנדת בים, ועוד הוא מחמת מליחות המים, ולכן אם נוסע במקום קטן אפילו במקום כמו ים כנרת לא מקבלים מזה מחלת ים, משום שאין זה נדנוד הגורם למחלה זו, אולם בים שהוא נדנוד חזק זה גורם מחלת ים. וכמו כן מאידך אם נוסעים באונייה גדולה מאוד שהנדנוד לא משפיע עליה כל כך, הוא לא יקבל מחלת ים. וממילא רק בים נאמר האיסור של שלושה ימים קודם השבת וכו'.

יב. לרדת מהאונייה שהפליג עימה בשבת

ושאלו עוד את הרמב"ם אם מותר לנסוע באונייה באופן שזמן הירידה מהאונייה יהיה בשבת, והרי כל הלילה האונייה נסעה ועברה יותר מ-12 מיל, האם יהיה מותר לרדת ממנה בשבת? או אולי אסור לו לצאת יותר מארבע אמות כיון שהוא יצא מחוץ לתחום.

והנה הנושא הזה מצוי כיום כשנוסעים במטוסים צריך בכל פעם לבדוק את העניין שלא יבואו לשאלות כאלו של נחיתה לאחר זמן כניסת השבת. והיו כמה אנשים שנסעו בחברות תעופה זרות שהתעכבו בטיסה, ונחתו לאחר זמן כניסת השבת. וגם בארץ כל חברות התעופה כולל 'ארקיע' מחללות שבת מלבד 'אל-על'.

והדבר הזה הוא איום ונורא, כיון שכבר בזמן שהותם במטוס אסור ללכת לשירותים ואסור לפתוח ברז, כיון שהכל הוא פעילות חשמלית. וכשהמטוס נוחת, אסור לצאת [- אני חושב שלכל הפחות יהיה מותר לצאת לתוך השרוול של שדה התעופה, במיוחד שלא יתנו לו להישאר שם], וכל הבניין הוא נחשב לארבע אמות ואסור לצאת מהבניין.

פעם אחד סיפר לי שתכנן לנסוע בחברת 'יוניטד' ביום חמישי בערב, והיה קצת מזג אויר לא טוב, והמטוס התעכב, עד שראה שנשאר עוד כעשר שעות עד השבת, ואז קם אחד מהנוסעים ואמר שהוא רוצה לרדת מן המטוס, אולם הדיילים סירבו לו שהרי יש לו מזוודה וכו' אולם הוא התעקש ולא הסכים. והיו שם 40 אנשים שומרי שבת! בשלב מסוים אחד התחכם ונכנס לשירותים ועשה עצמו שהוא מתעלף, והתחילו כולם לזעוק אם יש שם רופא, והנה קם אחד אחר דתי ואמר: כן, אני רופא! והתחיל לבדוק אותו ואמר לדיילים שאין ברירה וצריך לפנותו לבית החולים, ומהר הזדרזו והורידו את החולה יחד עם הרופא אל עבר האמבולנס. כשנכנסו לאמבולנס פקח החולה ואמר לרופא: "מצטער אדוני אבל אני לא חולה... רק רציתי לרדת מהמטוס"... השיב לו הרופא: "כן, גם אני לא רופא..."

ואני לא מבין למה אנשים צריכים להכניס עצמם לתסבוכות שכאלו?! למה נוסעים סמוך לשבת? הרי בנסיעה במטוס בשבת הוא נוסע יותר מ-12 מיל, וממילא כשיורד אין לו אלא ארבע אמות, ואף אם יפסיד בגין כך תפילה או קריאת התורה, ואפילו לצורך סעודה וקידוש - אסור לו לצאת - שילמד כך לקח שלא להגיע לזה!

יג. להקל בספק ספיקא לחומרא

והרמב"ם ענה להם שמותר, ומבאר את דבריו בבירור, שהנה הגמרא מסתפקת אם נוסע באויר מעל הקרקע אם יש תחומין למעלה מעשרה טפחים מהאדמה או לא, והנה כותב הרמב"ם הרי בספק של הגמרא יש לומר ספק דאורייתא לחומרא, אולם הנוסע באונייה, הרי אין מודדין מהמים אלא מקרקעית הנהר, והרי יש שם עשרה טפחים, וים עצמו הוא נחשב כרמלית והוא מדרבנן, וממילא הוא ספק דרבנן לקולא.

והרמב"ם מוסיף עוד משפט חשוב שהנה יש מקומות שהמים רדודים ובהם הספינה מגיעה עד הקרקעית, ושגם בהם הוא מותר את הירידה מהאונייה בשבת, אולם הוא לא מבאר את הטעם לכך. ומרן השלחן ערוך (סי' נחמ ס"ג) פסק כן להלכה. ולכאורה יש כאן ספק ספיקא לחומרא, שמא יש תחומין למעלה מעשרה טפחים, ואם תמצא לומר שאין איסור תחומין למעלה מעשרה, אולי אין כאן עשרה טפחים בין הספינה לקרקעית. ומדייקים מזה כמה אחרונים, שכיון שהוא נידון באיסורי דרבנן, גם כאשר יש ספק ספיקא לחומרא יש להקל בזה.

אכן בספרי 'הלכה ברורה' חלק יג הבאתי שהרבה אחרונים לא מסכימים עם היסוד הזה, להוכיח כן מהרמב"ם ומבארים את הרמב"ם באופן אחר, אולם אאמו"ר סמך על המבארים כן בדעת הרמב"ם. ואשר על כן כתב שגם בבין השמשות כיון שספירת העומר בזמן הזה הוא מדרבנן, לכן אפילו שיש כאן ספק ספיקא להחמיר יש להקל.

לפיכך במקומות שמתפללים סמוך לשקיעה אם אפשר לעכב מעט את המתפללים שילמדו משהו בשיעור וכיו"ב כדי לספור בצאת הכוכבים וכך הוא הראוי, אולם אם אינו יכול לעשות כן כיון שהמתפללים מזדרזים וכיו"ב, או שיש חשש שחלק מהם ישכחו [- ויש מקומות שנהגו מטעם זה לספור גם בבוקר, וזה מנהג טוב מאוד] יכולים להתפלל ערבית מיד בשקיעה, ולספור את ספירת העומר בבין השמשות בברכה.



הלכה ברורה

הרב יצחק מאוז
בית ההוראה 'חיה דעת'

ישיבה על ספסל שמונחים עליו ספרים

שאלה: האם מותר לשבת על ספסל שמונחים עליו ספרי קודש? כמו כן כן מה הדין באדם שכדי להניח תפילין הוא שם את התפילין על הספסל שאני יושב עליו, האם עלי לקום?

תשובה: לאשכנזים אסור לשבת על ספסל שמונחים עליו ספרי קודש. אולם לספרדים אפשר להקל. והמחמיר תבוא עליו ברכה.

ובספסל שמחולק לכסאות נפרדים, ואפילו שיש רק ידידות בין הכסאות והם לא נפרדים לגמרי, אפשר להקל לכתחילה לכל הדעות.

מקורות:

במסכת מנחות (לב) נחלקו האמוראים האם מותר לשבת על ספסל שס"ת מונח עליו. ונחלקו הראשונים כמי לפסוק. והנה לגבי שאר ספרי קודש, כתב מרן בבית יוסף (יו"ד סי' רפב): "כתב רבנו מנחם, אית דאמרי דוקא ספר תורה, אבל ספרים אחרים לא מחמירין בהו, וטוב להחמיר. ודוקא שלא בשעת בית המדרש, אבל בזמן בית המדרש והמקום צר לתלמידים, מותר לישב בשעה עם הספרים והפירושים, וכך נוהג רבנו משולם מבדרש. אך כשלא היה במקום בית המדרש, היה מדקדק שיהיה הספר נתון על גבי דבר אחר כל שהוא. עכ"ל (של רבנו מנחם). וכתב בעל ספר אורחות חיים בסוף ספרו: ונראה שאין להקל בדבר שלא יראה כמזלזל בכבוד הספרים". עכ"ל. לעומת זאת, בפסקי התוספות (מנחות ס' פא) כתוב שרש הגאון אסר רק בספר תורה, אבל בספרי התלמוד

וכיוצא מותר. ע"ש. והנה בשלחן ערוך (שם סעי' יז) כתב מרן שאסור לישב על מיטה שס"ת מונח עליה. והרמ"א שם כתב "והוא הדין שאר ספרים". ומכך שמרן הביא בבית יוסף את הדין מה הדין בשאר ספרים, אולם בשלחן ערוך הוזכר את הנידון לגבי ישיבה עם ס"ת בלבד, הוכיח מרן הגר"ע יוסף בשו"ת יביע אומר ח"ט (יו"ד סי' כב) שדעת מרן להקל. ומכל מקום כל זה הוא

בספסל רגיל, אבל בספסל המחולק לכסאות נפרדים, ואפילו שיש רק ידידות בין הכסאות ואינם נפרדים לגמרי, מבואר בשו"ת יביע אומר (שם) שמותר לכתחילה לשבת על הכסא הסמוך לכסא שמונחים עליו ספרי קודש. וגם הגרש"ה וואזנר בשו"ת שבט הלוי ח"ג (סי' יא אות ג') העלה להקל בזה אף לבני אשכנז, שהרמ"א אוסר לשבת על ספסל שמונחים עליו ספרים, והוסיף, שקרוב לומר שגם בספר תורה מותר באופן כזה.

הכנסת דפים עם דברי תורה וספרי קודש לבית הכסא

שאלה: מי שנכנס לבית הכסא ויש ברשותו דפים עם דברי תורה, האם צריך לכסותם בשני כיסויים או שמספיק לכסות בכיסוי אחד?

תשובה: די לכסות בכיסוי אחד.

מקורות:
כתב מרן בשולחן ערוך (יו"ד סי' רפב ס"ו) שקמיעין המכוסים בכיסוי אחד בלבד, מותר להכניסם לבית הכסא. ומבואר בפוסקים שם, שהוא הדין לשאר ספרי קודש. ולכן גם דפים של דברי תורה שמונחים בכיס, אדם יכול להכניס איתם לבית הכסא ואינו צריך שני כיסויים. וע"ע בשו"ת הרדב"ז (ח"ג סי' תקיג).

קו ההוראה העולמי
תלמידי מרן זצוק"ל
משיבים לשאלות בהלכה
24 שעות ביממה
*6730

אורחות מרן

שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

במקום מצוה: אאמו"ר פתח וראה את הדברים בפנים, וראה שגם הפרי מגדים שם במקום מדבר בזה והסכים. אולם לאחר מכן אאמו"ר לא קיבל את הדברים, כיון שאמנם ראב"ה אומר שמותר, אך לעומתו הרמב"ן והרשב"א שאוסרים, והיאך יכול להכריע בין הראשונים?!

ואז אמרתי לו, שאולי מדברי הר"ן (בשבת שם) בשם רבינו יונתן יש להוכיח כיון שלא ביאר את הגמרא כהרמב"ן והרשב"א. אולם אאמו"ר לאחר שפתח וראה את הדברים בפנים אמר שוב "עדיין זו מחלוקת שקולה בראשונים ואיני יכול להכריע, ואני צריך לכאורה לחזור בי ממה שכתבתי". הדו-שיח הזה היה בצהריים, ולאחר מכן הלך להתפלל מנחה ואני הלכתי לביתי, בערב חזרתי אליו שוב וכשראה אותי לפני ערבית שאל אותי אם יש חדשות בעניין, ואמרתי לו שמצאתי ביאור הגר"א (בי"ד סימן רסה) שמבאר בדעת הרמב"ם שדעתו ששבות דשבות במקום מצוה על ידי ישראל מותר. והגר"א שם מבאר כן גם בדעת השלחן ערוך. ואאמו"ר שמח וצהל משמחה על הראיה הזו, ובמיוחד שכן משמע בדעת השלחן ערוך. והמתבונן בראיה של הגר"א רואה שזו ראיה חזקה וברורה. ולאחר כל זאת הסכים להישאר בדעתו ששבות דשבות על ידי ישראל מותר במקום מצוה או במקום צורך גדול.

ראיתי אז את זהירותו הרבה שלא להכריע בין הראשונים, למרות שהיה פוסק נועז, וידע את כל התורה כולה, עם כל זאת לא ההין להכניס ראשו בין הראשונים. והיה אומר בתמיהה על עצמו "שאני אכריע בין הראשונים?! הלא מרן הבית יוסף בעצמו אמנם יש כמה פעמים שבדעתו הרחבה כתב את הכרעתו, אולם ברוב המקומות נמנע מלהכריע בין הראשונים!" ולכן מרן קבע את הכלל הנודע, שיש לפסוק רק בדעת רוב משלושת עמודי הוראה הרי"ף הרמב"ם והרא"ש."

היה מדקדק שיהיה הספר נתון על גבי דבר אחר כל שהוא. עכ"ל (של רבנו מנחם). וכתב בעל ספר אורחות חיים בסוף ספרו: ונראה שאין להקל בדבר שלא יראה כמזלזל בכבוד הספרים". עכ"ל. לעומת זאת, בפסקי התוספות (מנחות ס' פא) כתוב שרש הגאון אסר רק בספר תורה, אבל בספרי התלמוד



זהירותו של מרן זיע"א בהכרעת הפסק

"כשנה או שנתיים קודם פטירת אאמו"ר מרן זצוק"ל, אירע לי מעשה עימו, וכך היה: אאמו"ר בספרו 'חזון עובדיה' שבת ח"ג (עמוד תעז דיני אמירה לגוי אות יז) כתב באריכות גדולה בענין 'שבות דשבות על ידי ישראל'. והנודן הוא, שהנהגה להלכה נפסק שאסור לומר לגוי לעשות מלאכה אפילו לצורך מצוה. ואם אומרים לו לעשות מלאכה דרבנן כיון שהוא 'שבות דשבות' יש להקל במקום מצוה או צורך גדול, והיינו שהאמירה לגוי הוא 'שבות' ובמלאכה דרבנן הוא 'שבות'. ואאמו"ר דן לגבי 'שבות דשבות' על ידי ישראל, כגון שהמלאכה היא דרבנן, והמלאכה עצמה נעשית כלאחר יד - בשינוי. ודוגמא לדבר, טלטול מפתח לביתו במקום שאין עירוב, שאם מניח את המפתח בכובע וכיו"ב שהוא כלאחר יד, והרי בזמן הזה אין לנו רשות הרבים והאיסור הוא רק מדרבנן. אאמו"ר שם דן ארוכות בנושא, ומסיק להחליט. וכן נהג אאמו"ר בעצמו, שפעם שהינו בשבת בניו יורק, ושיכנו אותנו באיזה בית, והביאו לי את המפתח בסעודת שבת, ואאמו"ר אמר לי שאניח את המפתח בכובע, שהוא כלאחר יד, וכפי המתבאר.

והנה, כשנה או שנתיים לערך לפני פטירתו, כשעסקתי בנושא הזה, הבאתי את דברי הרמב"ן והרשב"א (בחיידושים לשבת דף קלד) שכותבים שמוהל שרוצה להעביר את הסכין בשבת ואין שם עירוב, ורוצה לטלטל את הסכין בשינוי בזקנו שאסור. והרי לטלטל בזקן הוא שבות - כלאחר יד, והרי שזה שבות דשבות במקום מצות מילה, ודעתם לאסור. והוא שלא כדברי אאמו"ר האמורים לעיל. נגשתי אליו והראיתי לו את הדברים, וכשראה את זה היה לו צער גדול. וכמעט שחשב לחזור בו מהדברים, לרוב בקשתו אחר האמת. ואז שאל אותי אם ראיתי עוד בנושא הזה? אמרתי לו שמדברי ראב"ה שהביא הבית יוסף בסימן שכ"ה משמע שמתיר 'שבות דשבות

בא והצטרף להיות שותף

בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש
הגאון רבי דוד יוסף שליט"א
ברחבי הארץ

להצטרפות

*6730

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

